

UTEQ

Wolkammersstraat 6c, 8601 VB Sneek · Eenmanszaak · KvK 53331540 · BTW NL003362950B45 · info@uteq.nl

Algemene Voorwaarden UTEQ

Versie 1.1 · ingangsdatum 1 april 2026

UTEQ

Wolkammersstraat 6c, 8601 VB Sneek

Eenmanszaak, KvK 53331540, BTW NL003362950B45

E-mail: info@uteq.nl

Versie 1.1, ingangsdatum 1 april 2026

Artikel 1. Definities

1.1 In deze voorwaarden betekent:

- **UTEQ:** de eenmanszaak UTEQ, gevestigd te Sneek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53331540.
- **Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die met UTEQ een Overeenkomst sluit of daartoe een offerte ontvangt.
- **Overeenkomst:** iedere afspraak tussen UTEQ en Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten, inclusief offertes die door Opdrachtgever zijn aanvaard.
- **Diensten:** alle werkzaamheden die UTEQ uitvoert, waaronder AI-implementatiescans, consultancy, softwareontwikkeling (maatwerk), hosting, beheer, onderhoud en SaaS-toegang.
- **Resultaat:** de tastbare opleveringen van UTEQ, zoals broncode, rapporten, prototypes, websites, applicaties en documentatie.
- **AI-output:** door of met behulp van kunstmatige intelligentie gegenereerde tekst, code, beelden of analyses.
- **AI-systeem:** een AI-systeem in de zin van Verordening (EU) 2024/1689 (AI-verordening).
- **SaaS:** software die UTEQ als dienst aanbiedt via internet, inclusief UteqOS, aiteam.test en vergelijkbare producten. Voor SaaS gelden aanvullend de SaaS-Voorwaarden UTEQ.
- **Subverwerker:** een door UTEQ ingeschakelde derde partij die in opdracht van UTEQ persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt, waaronder AI-providers, hostingproviders en authenticatieproviders.

Artikel 2. Toepasselijkheid en documenthierarchy

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en Diensten van UTEQ.

2.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij UTEQ deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Schriftelijk omvat in deze voorwaarden ook elektronische correspondentie zoals e-mail.

2.4 Bij strijdigheid tussen documenten geldt de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document prevaleert:

1. de individuele Overeenkomst of door Opdrachtgever aanvaarde offerte;
2. een eventuele aparte Service Level Agreement (SLA) of verwerkersovereenkomst (DPA);
3. de SaaS-Voorwaarden UTEQ, voor zover van toepassing op een SaaS-dienst;
4. deze Algemene Voorwaarden UTEQ.

2.5 Deze voorwaarden zijn primair geschreven voor zakelijke afnemers (B2B). UTEQ levert in beginsel niet aan consumenten in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub a BW. Voor zover toch een consument afnemer is, gelden de bepalingen van deze voorwaarden alleen voor zover zij niet onverenigbaar zijn met dwingend consumentenrecht.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming

3.1 Offertes van UTEQ zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte schriftelijk of per e-mail aanvaardt, of op het moment dat UTEQ met de uitvoering begint na akkoord van Opdrachtgever.

3.3 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die Opdrachtgever bij aanvraag heeft verstrekt. Bij onvolledige of onjuiste informatie behoudt UTEQ zich het recht voor de offerte aan te passen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1 UTEQ voert de Diensten uit naar beste inzicht en vermogen, op basis van een inspanningsverplichting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is geen sprake van een resultaatsverplichting.

4.2 Opdrachtgever zorgt tijdig voor alle informatie, toegangen, beslissingen en medewerking die UTEQ redelijkerwijs nodig heeft. Vertraging die ontstaat door ontoereikende medewerking komt voor rekening van Opdrachtgever.

4.3 UTEQ mag bij de uitvoering derden inschakelen. UTEQ blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat. Voor zover deze derden persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerken, gelden de bepalingen over Subverwerkers in artikel 13 en in de DPA.

4.4 Door UTEQ genoemde termijnen zijn streeftermijnen, geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Tarieven en betaling

5.1 Tarieven zijn in euro's en exclusief BTW, reiskosten en andere wettelijke heffingen, tenzij anders vermeld.

5.2 Tenzij de offerte anders bepaalt, geldt bij projectopdrachten een aanbetaling van 50% van de opdrachtwaarde, te factureren direct na akkoord op de offerte; de resterende 50% wordt gefactureerd bij oplevering of in tussentijdse termijnen, conform de offerte. Voor specifieke projecttypes (zoals scans, workshops, korte opdrachten of pilots) kan in de offerte 100% vooruitbetaling, een afwijkende staffel of een retainer worden afgesproken; in dat geval prevaleert de offerte.

5.3 De betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

5.4 Bij het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW verschuldigd over het openstaande bedrag.

5.5 UTEQ stuurt na het intreden van verzuim een betalingsherinnering. Voldoet Opdrachtgever niet binnen de in die herinnering gestelde termijn, dan is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voor zakelijke afnemers gelden de wettelijke staffels conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-. Voor consumentenafnemers wordt eerst een aanmaning conform artikel 6:96 lid 6 BW verstuurd.

5.6 UTEQ mag de uitvoering opschorten zolang openstaande facturen niet zijn voldaan, na de in artikel 5.5 bedoelde herinnering en een redelijke nadere termijn van minimaal 14 dagen.

5.7 UTEQ indexeert haar tarieven jaarlijks per 1 januari op basis van de CBS Prijsindex Zakelijke Dienstverlening (PZD). Bij doorlopende contracten wordt de nieuwe tarieflijst minimaal één maand voor ingang gecommuniceerd.

Artikel 6. Meerwerk

6.1 Werk dat buiten de overeengekomen scope valt geldt als meerwerk.

6.2 Meerwerk wordt alleen uitgevoerd na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever, op basis van het geldende uurtarief van UTEQ.

6.3 UTEQ mag meerwerk apart factureren of toevoegen aan de eerstvolgende termijnfactuur.

Artikel 7. Wijziging en annulering

7.1 Wijzigingen in de Overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd. UTEQ kan op basis van een wijziging de planning, prijs of scope herzien.

7.2 Bij eenzijdige annulering door Opdrachtgever van een projectopdracht is Opdrachtgever de volgende vergoeding verschuldigd, ter compensatie van gemaakte kosten en gereserveerde capaciteit:

- alle tot het moment van annulering gewerkte uren tegen het overeengekomen tarief;
- bij annulering meer dan 30 dagen voor de geplande startdatum: 15% van de resterende, nog niet gewerkte opdrachtwaarde;
- bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor de geplande startdatum: 25% van de resterende, nog niet gewerkte opdrachtwaarde;
- bij annulering minder dan 14 dagen voor de geplande startdatum, of na de geplande startdatum: 40% van de resterende, nog niet gewerkte opdrachtwaarde.

7.3 Indien UTEQ eenzijdig annuleert om redenen die niet aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn, vergoedt UTEQ aan Opdrachtgever aantoonbare en redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor de uitvoering van de Overeenkomst, tot een maximum van 25% van de resterende opdrachtwaarde. Annulering wegens niet-betaling, gebrek aan medewerking of overmacht valt niet onder dit lid.

7.4 Reeds aangeschafte software, licenties of diensten van derden zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden volledig doorbelast.

Artikel 8. Oplevering en acceptatie

8.1 UTEQ levert het Resultaat op via een door beide partijen toegankelijk kanaal (bijvoorbeeld een staging-omgeving, repository, gedeeld document of e-mail). UTEQ stuurt bij oplevering een schriftelijke leveringsbevestiging waarin het opleveringsmoment, de inhoud van de levering en de in artikel 8.2 bedoelde reactietermijn worden vermeld.

8.2 Opdrachtgever beoordeelt het Resultaat binnen 10 werkdagen na de in artikel 8.1 bedoelde leveringsbevestiging. Bij geen schriftelijke reactie binnen die termijn geldt het Resultaat als aanvaard. Dit lid geldt niet ten opzichte van consumenten.

8.3 Eventuele gebreken worden schriftelijk en gemotiveerd gemeld. UTEQ herstelt redelijke gebreken binnen redelijke termijn.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 Na volledige betaling van alle openstaande facturen die op het Resultaat betrekking hebben, draagt UTEQ de intellectuele eigendomsrechten op de klantspecifieke onderdelen van het Resultaat over aan Opdrachtgever.

9.2 De overdracht in artikel 9.1 omvat niet:

- generieke bouwblokken, frameworks, libraries, scripts of methodes die UTEQ vóór of buiten de Overeenkomst heeft ontwikkeld of gebruikt;
- componenten van derden waarvoor een aparte licentie geldt (open source, Flux UI Pro, hosting, AI-providers, et cetera).

9.3 Voor de in artikel 9.2 genoemde onderdelen verleent UTEQ Opdrachtgever een eeuwigdurend, niet-exclusief gebruiksrecht voor zover nodig om het Resultaat te gebruiken, exploiteren en doorontwikkelen voor eigen interne bedrijfsvoering.

9.4 Opdrachtgever mag het Resultaat niet doorverkopen, sublicentiëren of als white-label aanbieden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UTEQ.

9.5 Tot het moment van volledige betaling blijven alle rechten op het Resultaat bij UTEQ. UTEQ mag in dat geval het Resultaat opschorten of intrekken.

Artikel 10. Referentie en publicatie

10.1 UTEQ mag het bestaan van de samenwerking, een korte projectbeschrijving en het logo van Opdrachtgever gebruiken in haar portfolio, op haar website, in offertes en in marketinguitingen.

10.2 Opdrachtgever kan tegen het gebruik in artikel 10.1 schriftelijk bezwaar maken. UTEQ verwijdt de uiting binnen 30 dagen na ontvangst van het bezwaar.

10.3 Vertrouwelijke inhoud, persoonsgegevens en commerciële cijfers worden nooit zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gepubliceerd.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Beide partijen behandelen alle vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst.

11.2 De geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Overeenkomst en gedurende 5 jaar na beëindiging.

11.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die aantoonbaar publiek bekend is, rechtmatig van een derde is verkregen, of waarvoor een wettelijke openbaarmakingsplicht geldt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 UTEQ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

12.2 De totale aansprakelijkheid van UTEQ per gebeurtenis, of reeks van samenhangende gebeurtenissen, is beperkt tot het totaal door Opdrachtgever aan UTEQ betaalde bedrag (exclusief BTW) over de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt.

12.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade valt onder meer: gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, gevolgschade en bedrijfsstagnatie. Verlies of corruptie van Klantdata in een SaaS-dienst geldt voor de toepassing van dit artikel als directe schade, voor zover dit verlies UTEQ toerekenbaar is.

12.4 De beperkingen in dit artikel gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van UTEQ.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart UTEQ voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het Resultaat door Opdrachtgever, voor zover die aanspraken niet mede voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming van UTEQ in de nakoming van de Overeenkomst. Bij samenlopende oorzaak wordt de vrijwaring beperkt naar evenredigheid van de bijdrage van elk der partijen aan het ontstaan van de schade.

12.6 Iedere vordering van Opdrachtgever vervalt na 24 maanden vanaf het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade. Deze vervaltermijn geldt niet ten opzichte van consumenten en niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van UTEQ.

Artikel 13. AI-specifieke bepalingen

13.1 UTEQ maakt bij de uitvoering gebruik van AI-modellen en -diensten van derden, zoals OpenAI, Anthropic, Google en vergelijkbare partijen. Deze providers gelden als Subverwerker zodra zij persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerken.

13.2 UTEQ mag tijdens de looptijd van de Overeenkomst van AI-leverancier of -model wisselen mits de overeengekomen functionaliteit en kwaliteit redelijkerwijs gehandhaafd blijft. Een wisseling die de datalocatie, het beleid rond gebruik van klantdata voor modeltraining, of de prijs materieel raakt, is een wijziging in de Subverwerkerlijst en valt onder de meldplicht en het bezwaarrecht van artikel 13.5b.

13.3 AI-output kan onjuist, onvolledig of bevooroordeeld zijn (zogenoemde hallucinaties of bias). Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verifiëren van AI-output voordat deze wordt gebruikt voor besluitvorming, communicatie of publicatie. UTEQ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het ongeverifieerd toepassen van AI-output.

13.4 UTEQ verwerkt klantdata niet voor het trainen van AI-modellen en kiest providers en endpoints die hetzelfde hanteren, voor zover de provider dat technisch ondersteunt. UTEQ legt deze instelling per provider expliciet vast in de Subverwerkerlijst.

13.5 Datalocatie en internationale doorgifte:

a. UTEQ streeft naar verwerking binnen de Europese Economische Ruimte (EER), waar de gekozen leverancier dat aanbiedt. Doorgifte naar derde landen buiten de EER vindt uitsluitend plaats op een geldige grondslag conform artikel 46 AVG, in het bijzonder op basis van door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses), het EU-VS Data Privacy Framework, of een ander adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

b. UTEQ publiceert haar actuele Subverwerkerlijst op uteq.nl/subverwerkers, met per Subverwerker: naam, dienst, datalocatie, grondslag voor eventuele doorgifte buiten de EER en de instelling betreffende gebruik van klantdata voor modeltraining. Wijzigingen die de datalocatie of dataverwerking materieel raken kondigt UTEQ minimaal 14 dagen voor inwerkingtreding aan op die pagina en per e-mail aan het bij UTEQ bekende contactadres van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht binnen die termijn schriftelijk gemotiveerd bezwaar te maken via info@uteq.nl. Indien partijen er bij gemotiveerd bezwaar niet in onderling overleg uitkomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst voor het betreffende deel beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, met restitutie van vooruitbetaalde, nog niet verbruikte bedragen.

13.6 EU AI-verordening (Verordening 2024/1689):

a. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beoordelen of het door haar voorgenomen gebruik van het Resultaat of de SaaS-dienst valt onder verboden praktijken (artikel 5 AI-verordening), of binnen de high-risk categorieën van Bijlage III van de AI-verordening, en voor het naleven van de daaruit voortvloeiende verplichtingen als deployer.

b. UTEQ stelt op verzoek redelijke informatie beschikbaar die Opdrachtgever nodig heeft voor de eigen risicobeoordeling, waaronder een algemene beschrijving van de gebruikte AI-componenten, de beoogde toepassingen en bekende beperkingen.

c. UTEQ is niet aansprakelijk voor non-compliance met de AI-verordening die voortvloeit uit het gebruik door Opdrachtgever buiten de overeengekomen toepassing.

13.7 Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, sluiten partijen een verwerkersovereenkomst conform artikel 18.

Artikel 14. Hosting, beheer en onderhoud

14.1 Indien UTEQ hosting, beheer of onderhoud verzorgt, geldt dit als een doorlopende dienst met een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een kalendermaand, tenzij anders overeengekomen. Indien hosting, beheer of onderhoud onderdeel uitmaakt van een SaaS-dienst, gelden de looptijd- en opzegregels uit de SaaS-Voorwaarden.

14.2 UTEQ verricht beheer en updates op basis van een redelijke inspanningsverplichting. Specifieke uptime-garanties gelden alleen wanneer deze schriftelijk in een aparte SLA zijn vastgelegd.

14.3 Kosten van derden (hostingprovider, domeinregistrar, certificaten, AI-providers) worden doorbelast tegen kostprijs of conform offerte.

Artikel 15. SaaS-diensten

15.1 Voor het gebruik van SaaS-producten van UTEQ (zoals UteqOS en aiteam.test) gelden aanvullend de SaaS-Voorwaarden UTEQ. De rangorde van documenten is geregeld in artikel 2.4.

Artikel 16. Overmacht en opschorting

16.1 UTEQ is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan:

- uitval, storing of beleidswijziging bij kritieke leveranciers (waaronder AI-providers, hostingproviders, payment providers en authenticatieproviders);
- ziekte, ongeval of langdurige uitval van de sleutelpersoon van UTEQ gedurende meer dan twee aaneengesloten weken;
- ernstige verstoring van internet- of stroomvoorziening;
- maatregelen van overheidswege, oorlog, terrorisme, pandemieën, en vergelijkbare buitengewone omstandigheden.

16.2 UTEQ mag de uitvoering opschorten:

- zolang Opdrachtgever na herinnering, met een termijn van minimaal 14 dagen, een opeisbare factuur niet heeft voldaan;
- zolang Opdrachtgever tekortschiet in haar medewerkingsplicht zoals bedoeld in artikel 4.2, na schriftelijke aanmaning met redelijke hersteltermijn;
- bij overmacht zoals omschreven in artikel 16.1.

16.3 Indien overmacht of opschorting langer duurt dan 60 dagen, mogen beide partijen de Overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder schadeplichtig te zijn. Bij ontbinding:

- worden reeds verrichte werkzaamheden naar evenredigheid afgerekend;
- restitueert UTEQ vooruitbetaalde bedragen voor diensten die door de ontbinding niet meer geleverd worden, pro rata over de niet-verbruikte periode;
- wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever opgeschort gedurende de overmachtperiode voor zover die ziet op niet geleverde diensten.

Artikel 17. Beëindiging

17.1 Beide partijen mogen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij:

- in staat van faillissement verkeert of surseance heeft aangevraagd;
- toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting en deze niet binnen 30 dagen na ingebrekestelling herstelt.

17.2 Bij beëindiging blijven verplichtingen die naar hun aard voortduren (zoals geheimhouding, IE en aansprakelijkheid) van kracht.

Artikel 18. Persoonsgegevens en verwerkersovereenkomst

18.1 UTEQ verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening (EU) 2016/679) en aanvullende Nederlandse wetgeving.

18.2 Voor zover UTEQ in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt namens Opdrachtgever, geldt UTEQ als verwerker en Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Partijen sluiten in dat geval een verwerkersovereenkomst (DPA) conform artikel 28 AVG, die als integraal onderdeel van de Overeenkomst geldt. De DPA wordt door UTEQ verstrekt bij of direct na het sluiten van de Overeenkomst en geldt als aanvaard zodra de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt. Bij gebreke van een ondertekende DPA gelden de bepalingen van dit artikel en artikel 13.5 als minimum-DPA tussen partijen.

18.3 De DPA regelt in elk geval: de aard en het doel van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens en betrokkenen, de bewaartermijnen, de beveiligingsmaatregelen, de meldingsplicht bij datalekken, de rechten van betrokkenen, en de regeling rond Subverwerkers conform artikel 13.5b.

Artikel 19. Klachten en escalatie

19.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst worden door Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij UTEQ via info@uteq.nl, binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever het feit dat tot de klacht aanleiding gaf heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

19.2 UTEQ bevestigt de ontvangst binnen 5 werkdagen en geeft binnen 10 werkdagen na bevestiging een inhoudelijke reactie of een redelijke termijn waarbinnen die reactie zal volgen.

19.3 Indien partijen er na 30 dagen niet uitkomen, treden zij in goed overleg om tot een minnelijke oplossing te komen, zo nodig via een onafhankelijk mediator. Pas daarna staat de gang naar de bevoegde rechter open, behoudens in spoedeisende gevallen of bij conservatoire maatregelen.

19.4 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 20. Cessie en contractsovername

20.1 Opdrachtgever mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UTEQ overdragen aan een derde. Toestemming wordt niet op onredelijke gronden geweigerd.

20.2 UTEQ mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een rechtsopvolger in het kader van een bedrijfsovername, fusie, splitsing, omzetting van rechtsvorm (waaronder de inbreng van de eenmanszaak in een besloten vennootschap), of overdracht van een bedrijfsonderdeel waaronder de Overeenkomst valt. UTEQ informeert Opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na de overdracht. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met deze overdracht in de zin van artikel 6:159 BW, mits de continuïteit en kwaliteit van de Diensten redelijkerwijs gehandhaafd blijven.

20.3 Indien een overdracht zoals bedoeld in artikel 20.2 leidt tot een materiële verslechtering van de positie van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst tegen de datum van overdracht op te zeggen, met restitutie van vooruitbetaalde, nog niet verbruikte bedragen.

Artikel 21. Compliance en integriteit

21.1 UTEQ houdt zich aan toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van anti-corruptie, sancties en exportcontrole.

21.2 UTEQ neemt of biedt geen onrechtmatige betalingen, geschenken of andere voordelen aan in verband met de Overeenkomst. Opdrachtgever zegt hetzelfde toe.

21.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat zij niet voorkomt op een toepasselijke sanctielijst van de Europese Unie, de Verenigde Naties of het Koninkrijk der Nederlanden. UTEQ mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien dit alsnog het geval blijkt.

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1 Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

22.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen vervangen de getroffen bepaling door een geldige bepaling die het doel zo dicht mogelijk benadert.

22.4 UTEQ mag deze voorwaarden eenzijdig wijzigen op grond van een gewichtige reden, waaronder gewijzigde wet- en regelgeving, gewijzigde marktomstandigheden of substantiële wijzigingen in de dienstverlening van UTEQ. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen voor ingang gecommuniceerd. Bij wezenlijke wijzigingen die de positie van Opdrachtgever materieel raken, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst tegen de ingangsdatum op te zeggen.

Versie 1.1, ingangsdatum 1 april 2026. Gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53331540.